CAPÍTULO 13 · MATERIAL PRÁCTICO

Lista de comprobación legal

Normativa de datos y comunicaciones para automatizar sin sustos

Repasa la lista con quien lleve la protección de datos en tu empresa. Marca lo que ya cumples y, para lo que falta, apunta quién se encarga y para cuándo.

Lista de comprobación legal

N.º	Comprobación	¿Lo cumplimos?	Responsable	Fecha
1	Tenemos una política de privacidad clara y accesible.	☐ Sí ☐ No		
2	Nuestros formularios piden consentimiento con casillas sin marcar y enlazan a la política de privacidad.	☐ Sí ☐ No		
3	Solo enviamos comunicaciones comerciales a quien las ha aceptado o es cliente nuestro con productos similares.	☐ Sí ☐ No		
4	Cada comunicación comercial incluye una forma sencilla de darse de baja.	☐ Sí ☐ No		
5	Tenemos firmado un contrato de encargo del tratamiento con cada proveedor que trata datos de clientes.	☐ Sí ☐ No		
6	Sabemos dónde guarda los datos cada herramienta.	☐ Sí ☐ No		
7	El acceso a los datos está limitado a quien lo necesita.	☐ Sí ☐ No		
8	Tenemos un plan para actuar ante una brecha de seguridad.	☐ Sí ☐ No		
9	Nuestro aviso de cookies cumple la normativa.	☐ Sí ☐ No		
10	Los clientes saben cuándo hablan con un asistente de IA.	☐ Sí ☐ No		
11	El equipo que usa IA ha recibido formación.	☐ Sí ☐ No		

Esta lista es una guía para orientarte, no asesoramiento jurídico. Ante dudas concretas, consulta con un profesional.

Material complementario del libro «Vende más y trabaja menos», de Jacob Ruiz. © 2026 Jacob Ruiz. Uso libre en tu empresa; no se permite su venta ni su distribución como material propio.

Las cuatro normas clave en España

Norma	Qué regula	Qué implica en la práctica
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento (UE) 2016/679	El tratamiento de datos personales en toda la Unión Europea	Base legal para cada tratamiento, información clara, derechos de las personas, seguridad y contratos con los proveedores
Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), Ley Orgánica 3/2018	Adapta y completa el RGPD en España	Mismas obligaciones, con particularidades españolas; la autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), Ley 34/2002	Las comunicaciones comerciales electrónicas, las cookies y el comercio electrónico	Consentimiento previo para enviar publicidad por email o mensajería, salvo a clientes con productos similares; baja fácil en cada mensaje; aviso de cookies
Reglamento europeo de inteligencia artificial, Reglamento (UE) 2024/1689	El desarrollo y el uso de sistemas de IA según su nivel de riesgo	Formación del personal que usa la IA, transparencia con quien interactúa con ella y prohibición de ciertas prácticas

Diez medidas para cumplir y proteger los datos

1. **Políticas de privacidad claras** que expliquen qué datos recoges, para qué y durante cuánto tiempo.
2. **Consentimiento informado** antes de recoger datos para fines comerciales, con casillas sin marcar por defecto.
3. **Medidas de seguridad:** cifrado, cortafuegos, protección contra programas maliciosos y copias de seguridad.
4. **Acceso restringido:** cada persona accede solo a los datos que necesita para su trabajo.
5. **Contratos con tus proveedores:** las herramientas que tratan datos de tus clientes son encargados del tratamiento y necesitas un contrato que lo regule.
6. **Cuidado con los datos que salen de Europa:** si una herramienta guarda los datos fuera del Espacio Económico Europeo, comprueba que ofrece las garantías exigidas.
7. **Auditorías periódicas** de seguridad para detectar vulnerabilidades antes de que alguien las aproveche.
8. **Un plan de respuesta ante incidentes:** el RGPD obliga a notificar las brechas de seguridad a la autoridad de control en un plazo de 72 horas cuando suponen un riesgo para las personas.
9. **Gestión de preferencias:** que cada persona pueda retirar su consentimiento y elegir qué comunicaciones recibe, de forma sencilla y en cualquier momento.
10. **Formación del equipo** en buenas prácticas de seguridad y protección de datos.

Si vendes fuera de España, revisa la ley de protección de datos de cada país con un profesional local.

Material complementario del libro «Vende más y trabaja menos», de Jacob Ruiz. © 2026 Jacob Ruiz. Uso libre en tu empresa; no se permite su venta ni su distribución como material propio.